

1500318-35.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035295/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22873778 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

610/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2035295 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500318-35.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500318-35.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035295/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22873778 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

610/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2035295 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 610/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ALMEIDA DE PAULA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

LEANDRO ALMEIDA DE PAULA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta de 12h15min, na Rua Paranaguá, nº 180, nesta cidade e Comarca, nas imediações da escola técnica estadual ETEC, o

denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, 302 (trezentos e dois) invólucros contendo cocaína e 116 (cento e dezesseis) invólucros contendo "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fls. 75/76) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 92). A denúncia foi recebida (fls. 100/101). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09), Laudo de Constatação Provisória (fls. 19/22), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 125/127).

A autoria é certa.

A testemunha EDSON PARAVATTI, guarda civil, relatou estava munido com uma informação que indicava o crime de roubo de carga, sendo que os possíveis roubadores estariam nas imediações da Rua Paranaguá. Ao aportar no local, visualizou o investigado caminhando em direção à equipe, contudo ao se dar conta da presença dos milicianos, saía de uma viela e tentou voltar na direção oposta. Assevera que o local já foi divulgado no meio policial como ponto de venda de drogas em varejo. Por tal motivo, foi realizada a abordagem após uma breve tentativa de fuga do investigado. Na posse do réu foi encontrada maconha e cocaína em uma pochete e na mochila que trazia nas constas a quantidade era maior. Há 200 metros funciona o estabelecimento de ensino ETEC, escola técnica estadual.

GIVANÉSIO DE CASTRO COELHO, guarda civil, corroborou os relatos prestados por seus colegas milicianos. Acrescentou que

Interrogado, o acusado LEANDRO ALMEIDA DE PAULA conta com 26 anos. Já esteve preso duas vezes por tráfico de drogas. Estava com a mochila, mas não estava com a pochete. Não tentou correr e estava chegando no local de entrega. Já era a segunda vez. Estava em liberdade há quatro anos.

O réu confessou os fatos e a prova dos autos corrobora a versão por ele apresentada.

Isto porque, os policiais afirmaram, em uníssono, que o réu foi encontrado na posse de mochila que continha entorpecentes e tentou furtar-se à abordagem sem sucesso.

Afasto, entretanto, a causa de aumento de pena de proximidade de estabelecimento de ensino, já que não restou comprovada a efetiva ocorrência de aula no local bem como o fato de as testemunhas terem informado acerca da inexistência de pessoas no local no momento da abordagem do réu.

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é portador de Maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Não incidem causas de diminuição de pena vez que a reincidência do acusado impede seja aplicado o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de sorte que torno concreta ante o esgotamento das causas a serem consideradas na fixação da reprimenda.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado ante a reincidência por ele ostentada, com fundamento no parágrafo 3º, do artigo 33, do Código Penal.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO LEANDRO ALMEIDA DE PAULA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime previsto no artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Oportunamente, deverá ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, às comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA